رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٦٤٩ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٣٣٣ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١/١٨هـ

الموضوعات

تعليم - قرارات تعليمية - تعليم أهلي - إنشاء مدرسة في الخارج - إيقاف إنشاء المدرسة - انتفاء موافقة دولة المقر على فتح المدرسة - تعويض - انتفاء ركن الخطأ.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار التي لحقته؛ جراء موافقتها على إنشاء مدرسة خاصة بالخارج، ثم إصدار قرار بالتريث في إنشاء المدرسة - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي؛ استناداً إلى تضرره بدفع مبالغ مالية على استئجار مبنى للمدرسة - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بأن الموافقة على إنشاء المدرسة مشروطٌ بأخذ موافقة خطية من حكومة دولة المقر على فتح مدرسة وفق المنهج السعودي، وأن المدعي لم يقدم تلك الموافقة؛ مما يتقرر معه انتفاء خطأ المدعى عليها - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى فيما تقدّم به وكيل المدعي من صحيفة دعوى للمحكمة الإدارية موجز ما فيها أنه: يطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكله عما لحقه من أضرار جرّاء قرار التريث بعد قرابة العام على صدور الموافقة عليه، والمتضمن

الموافقة على إنشاء مدارس سعودية خاصة خارج المملكة؛ وذلك لقاء موافقتها على إنشاء مدارس سعودية خاصة خارج المملكة بموجب قرار وزير التعليم رقم (٣٦٢٠٦) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٩هـ بعد استكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية في كلا البلدين من قبل موكلي، ثم صدور قرار آخر من قبل الجهة المدعى عليها بإصدار قرار التريث في الموضوع وعدم مناسبته في الوقت الراهن برقم (٨٢٨٨٢) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٤هـ، وطلب الحكم بتعويض موكله بمبلغ وقدره (١١,١٧٦,٦٣٩,٥) أحد عشر مليوناً ومئة وستة وسبعون ألفاً وستمئة وتسعة وثلاثون ريالاً سعودياً وخمس هللات، وإلزام الجهة المدعى عليها وزارة التعليم لقاء إلجاء موكله للقضاء تعسفاً وعدم الاكتراث بحقوقه بدفع أتعاب التقاضي والمحاماة. وبقيدها دعوى، وإحالتها إلى الدائرة، عقدت لنظرها عدة جلسات، وبعرض صحيفة الدعوى على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة جوابية موجز ما فيها: أن المدعي صدرت له موافقة بإنشاء مدرسة سعودية في (...) بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٩هـ، وأبلغ بهذه الموافقة بتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٩هـ، ومن ثم أخذ على المدعي تعهد وإقرار بعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها افتتاح المدرسة إلا بعد أخذ الموافقة النهائية، وكان الإقرار بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٥هـ، ومن ثم صدر قرار التريث لعدم مناسبة ذلك في الوقت الراهن بتاريخ ١٤٣٩/٦/٤هـ؛ عليه فإن المدعي حمل نفسه التزامات على موافقة مبدئية، وأن الموافقة النهائية لم تصدر للمدعي بعد؛ مما ينتفي معه ركن الخطأ الموجب للتعويض. وأرفق نسخ من القرارات المشار لها في مذكرته، ومن ثم قدم وكيل المدعي حصر الأضرار التي يطلب، وتمثلت في: -إيجار

المبنى للمدرسة بقيمة مليونين وأربعمئة ألف دولار، بموجب العقد المبرم بين الطرفين ومدته ثلاث سنوات غير مستردة. -تحمل موكله سعي المكتب (٤٪) من قيمة العقد بما يعادل (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعين ألف دولار. -فواتير تجهيز المشروع من أثاث مفروشات ومكتبي وتعليمي مدرسي بقيمة (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة ألف دولار. -معامل مختبرات بقيمة (١٢٠,٠٠٠) مئة وعشرين ألف دولار. -معامل اللغات والحاسب الآلي بقيمة (٨٠,٠٠٠) ثمانين ألف دولار. -مصاريف إدارية بقيمة (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعين ألف دولار. -إجمالي هذه المبالغ تقدر بـ(٢,٩٧٥,٠٠٠) مليونين وتسعمئة وخمسة وسبعين ألفاً، وأرفق نسخ من عقد الإيجار، ونسخ من فواتير الأثاث والتجهيزات الخاصة بالمدرسة، كما قدم مذكرة لم يخرج مضمونها عن المقدم سابقاً، وأكد على أن التعهد المشار إليه كان بتاريخ لاحق للموافقة التي اعتمد عليها موكله في إبرام العقود، كما أنه أجبر عليه من قبل المدعى عليها. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت فيها حكمها مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب التعويض عما لحقه من أضرار بسبب قرار المدعى عليها بالتريث عن افتتاح مدرسة خاصة خارج المملكة العربية السعودية بعد قرارها بالموافقة على ذلك على النحو المفصل في الوقائع؛ فإنّ الدعوى من قبيل دعاوى التعويض وفقاً

للفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) بتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أن الدعوى مشمولة بالولاية المكانية لهذه المحكمة وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. ولما كانت المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم تنص على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، ولما كان الضرر المدعى به مستقراً بتاريخ قرار التريث بإنشاء المدرسة وذلك في ١٤٣٩/٦/٤هـ، وكان المدعي متقدماً بدعواه بتاريخ ١٤٤٢/٨/٤هـ؛ فإن الدعوى بذلك مقبولة شكلاً. وفي الموضوع، وباطلاع الدائرة على أوراق الدعوى، ثبت لها أن المدعي تقدم للمدعى عليها بطلب الموافقة على إنشاء مدرسة سعودية خارج المملكة، ومن ثم صدرت الموافقة بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٩هـ، وأبلغ بهذه الموافقة بخطاب وكيل الوزارة بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٣هـ، وبعد ذلك أبرم المدعي عقد استئجار لمبنى المدرسة بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢١هـ، وجهز المبنى بالأثاث والتجهيزات التعليمية، وفي تاريخ ١٤٣٩/٤/١٥هـ تم استدعاء المدعي، وأخذت عليه المدعى عليها إقراراً بعدم اتخاذ أي إجراءات في شأن افتتاح المدرسة حتى صدور الموافقة النهائية، ومن ثم صدر قرار بالتريث لعدم مناسبة ذلك في الوقت الراهن بتاريخ ١٤٣٩/٦/٤هـ، وبما أن التعويض يتحقق بمجرد وقوع الضرر على المدعي

بسبب أعمال وقرارات جهة الإدارة حتى ولو كانت من القرارات المشروعة، وبتطبيق ذلك على دعوى المدعي، بان للدائرة أن قرار الموافقة الصادر بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٩هـ كان قراراً نهائياً، وأن تصرف المدعي بعده والبدء بإجراءات افتتاح المدرسة، كان سليماً ومبنياً على هذه الموافقة، ولا ينال من ذلك ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن هناك إقراراً من المدعي بعدم اتخاذ أي إجراءات في شأن افتتاح المدرسة؛ إذ إن هذا الإقرار كان بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٥هـ، وبعد أن قام المدعي بعدد من الإجراءات المتعلقة بافتتاح المدرسة، كما أن الإقرار والتعهد يكون على الأمور المستقبلية ولا يتجاوزها لما قبله، وبما أن عقد الاستئجار من العقود اللازمة، وكان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢١هـ ومدته ثلاث سنوات، ونص فيه على أنه: "يتم دفع الإيجار لمدة ثلاث سنوات كاملاً ومقدماً حتى إذا انسحب المستأجر من العقد فإنه سيدفع الإيجار كاملاً"؛ عليه فإن الدائرة تحكم بتعويض المدعي عن قيمة هذا العقد، بالإضافة لسعي المكتب العقاري ونسبته (٤٪) من قيمة العقد حسب المنصوص عليه في شروط العقد، وإجمالي العقد مع السعي هو (٢,٤٩٦,٠٠٠) مليونان وأربعمئة وستة وتسعون ألف دولار أمريكي، وبما يعادل (٩,٣٦٠,٠٠٠) تسعة ملايين وثلاثمئة وستين ألف ريال سعودي. وأما طلب المدعي تعويضه عن التجهيزات المتعلقة بالمشروع؛ فإن الدائرة تحكم برفض التعويض عنها؛ كون الاستفادة منها ممكنة بالبيع أو الاستخدام أو غير ذلك. وأما عن المصاريف الإدارية التي يطلب التعويض عنها؛ فإنها مرفوضة لعدم تقديم بينة عليها. وأما عن طلب التعويض عن أتعاب المحاماة؛ فإن الدائرة لم يثبت لها تعنت

المدعى عليها ومماطلتها، كما أن المدعي لم يقدم بينة على ذلك؛ مما يكون معه هذا الطلب مرفوضاً.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام وزارة التعليم بأن تدفع للمدعي (...) مبلغاً قدره (٩,٣٦٠,٠٠٠) تسعة ملايين وثلاثمئة وستون ألف ريال سعودي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية، مؤسسةً طلبها على: أن قرار الموافقة أو التريث قرار استشاري فقط ولا ينتج أثراً، بدليل أنه لو تم فتح المدرسة بـ(...) من قبل المستثمر، فبالإمكان أن توثق الشهادات عن طريق السفارة أسوة ببقية المدارس الأخرى في بلد الدراسة، وأن دور الوزارة مقتصراً على السماح للمستثمر بتدريس المناهج السعودية وفق ضوابط محددة، ولم يستوفِ المدعي كامل الضوابط المذكورة في خطاب وكيل وزارة التعليم رقم (٦٤٧٤٢) حيث نص الضابط الأول على: (أخذ الموافقة الخطية من قبل حكومة دولة المقر بطلب افتتاح المدرسة وفق المنهج السعودي)، ولم يقدم المدعي بما يفيد الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط في بلد المقر من الجهة المختصة، ومصادقة هذه الوثائق من

السفارة السعودية في (...). كما قدم المستأنف المتداخل في الدعوى -الديوان العام للمحاسبة- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية، مؤسساً طلبه على: أن موافقة وزير التعليم والتي استند إليها حكم المحكمة الإدارية بوجود موافقة نهائية، كانت موافقة مقيدة ومشروطة بتوفر الآليات والضوابط المعتمدة من قبل اللجنة الدائمة لدراسة افتتاح المدارس السعودية في الخارج، وتحديد رسومها، المنبثقة من تنظيم المدارس السعودية في الخارج الصادر بقرار مجلس الوزراء، ومنها: أخذ الموافقة الخطية من قبل حكومة دولة المقر بطلب افتتاح المدرسة وفق المنهج السعودي، والمدعي لم يحصل على الموافقة الخطية من دولة المقر (...) لإنشاء المدرسة؛ ومن ثم فليس له البدء بإجراءات إنشاء المدرسة. وقد بنت المحكمة حكمها على: أن الثابت من خطاب وزارة التعليم رقم (٦٤٧٤٢) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٣هـ الموجه إلى المستأنف ضده، أنه تضمن الإشارة إلى موافقة وزير التعليم رقم (٣٦٢٠٦) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٩هـ على إنشاء مدارس سعودية خاصة خارج المملكة، وأن الموافقة وفق الضوابط المتبعة في هذا الشأن المعتمدة من وزير التعليم، وهي: (١-أخذ الموافقة الخطية من قبل حكومة دولة المقر بطلب افتتاح المدرسة وفق المنهج السعودي...)، وحيث الثابت أن المستأنف ضده لم يقدم ما يثبت صدور موافقة من حكومة دولة المقر؛ الأمر الذي يتبين معه عدم توافر ذلك الضابط، وبذلك ينتفي الخطأ في جانب المستأنفة وزارة التعليم. ولا يقبل الاحتجاج بصدور خطاب من سفارة المملكة في (...) المتضمن إفادة المستأنف

ضده أنه: (بعد إجابة الخارجية (...) أنه يمكن تنفيذ المشروع في إطار حكم المادة (٥) من قانون مؤسسات التعليم الخاصة القاضي بأنه: "يمكن افتتاح مؤسسة تعليمية خاصة دولية من قبل أشخاص أجانب حقيقيين واعتباريين أو بالشراكة مع المواطنين في إطار قانون المستثمرين الأجانب وذلك بموافقة مباشرة من مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك مؤسسات التعليم العالي التي يمكن أن يدرس فيها الطلاب الأجانب فقط"، ويمكن لسعادتكم مراجعة ديوان محافظة (...) مع الوثائق والمعلومات المتعلقة بطلب افتتاح مدرسة خاصة دولية)؛ إذ قصارى ما تضمنه ذلك الخطاب إحالة المستأنف ضده مع الوثائق إلى ديوان محافظة (...) وأن الموافقة تصدر من مجلس الوزراء، وبذلك يتبين أن الخطاب المذكور لم يتضمن موافقة على افتتاح المدارس.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.